

한 국 관 광 공 사 감 사

주의 요구

감 사 명 : 2025년 국내지사 종합감사

제 목 : 건축물 취득세 관리 부적정

관계부서 : ○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공사 ○○○지사는 「직제규정」 및 「직제규정시행세칙」에 의거, △△ 일원에 위치한 ■■관광단지의 유지·보수 및 안전관리 업무, 인·허가 및 준공 관련 지원업무 등을 담당하고 있다.

이와 관련 ○○○지사에서는 ■■관광단지 관광센터 부지 내 ‘■■관리센터’ 신축 공사를 2018년 7월부터 같은 해 10월까지 진행하였고, 이후 일련의 건축물 사용승인 과정에서 2024년 △△으로부터 가산세(취득세)가 부과되었다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「지방세법」은 취득세를 포함하여 지방자치단체가 과세하는 지방세 각 세목의 과세요건 및 부과·징수, 그 밖에 필요한 사항을 규정하고 있으며, 같은 법 제7조 제1항에 의거 ‘취득세’는 부동산, 차량, 기계장비, 항공기, 선박, 임목, 광업권, 어업권, 양식업권, 골프회원권, 승마회원권, 콘도미니엄 회원권, 종합체육시설 이용회원권 또는 요트회원권(이하 “부동산등”이라 한다)을 취득한 자에게 부과하도록 되어 있으며, 같은 조 제2항에 의거 부동산등의 취득은 「민법」, 「자동차관리법」,

「건설기계관리법」, 「항공안전법」 및 「선박법」 등 관계 법령에 따른 등기·등록 등을 하지 아니한 경우라도 사실상 취득하면 각각 취득한 것으로 보고 해당 취득물건의 소유자 또는 양수인을 각각 취득자로 한다고 되어 있다.

부동산등의 취득세의 징수는 「지방세법」 제18조에 의거 ‘신고납부’의 방법으로 하되, 같은 법 제20조에 의거 취득세 과세물건을 취득한 자는 ‘그 취득한 날로부터 60일 이내’에 해당 과세표준에 표준세율을 적용하여 산출한 세액을 신고하고 납부하여야 한다.

또한 그 ‘취득시기’와 관련하여, 「지방세법 시행령」 제20조 제6항¹⁾에 따르면, 건축물을 건축 또는 개수하여 취득하는 경우에는 사용승인서를 내주는 날²⁾과 사실상의 사용일 중 빠른 날을 취득일로 본다고 되어 있다.

한편, 취득세 납부의무자가 이러한 신고 또는 납부 의무를 다하지 아니한 경우 「지방세법」 제21조에 의거 가산세를 징수한다고 되어 있다.

따라서 ○○지사는 건축물을 취득한 경우, 관련 법령에 의거 취득 후 60일 이내에 적법한 취득시기와 세율을 기준으로 신고하여, 가산세 부과로 인해 공사에 사손이 초래되지 않도록 업무를 철저히 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○지사는 ■■관광단지 내 ‘■■관리센터’ 신축 공사를 2018. 7. 19.부터 같은 해 10. 26.까지 진행하였고, 2018. 12. 26. 1차 임시사용승인을 취득하였다. 따라서 상기

1) 동 조문은 ○○지사의 건축공사 이후인 2019. 5. 31. 개정되었으나, 개정 이전 구 조문에도 동일한 내용으로 기재되어 있음. ○○지사의 취득세 신고는 동 조문 개정 이후인 2020. 2. 10.에 이루어짐

2) 사용승인서를 내주기 전에 임시사용승인을 받은 경우에는 그 임시사용 승인일을 말하고, 사용승인서 또는 임시사용승인서를 받을 수 없는 건축물의 경우에는 사실상 사용이 가능한 날을 말함

법령에 따르면 2018. 12. 26.이 ‘취득일’이 되고, 이로부터 60일 이내에 취득 신고를 하고 취득세를 납부했어야 한다.

그러나 ○○지사는 취득세 관련 신고 및 납부를 하지 않았고, 이듬해 2차 임시사용승인 시 △△으로부터 취득세 납부를 유선으로 통지받은 후 2020. 2. 10. 8,589,400원³⁾의 취득세를 신고 및 납부하였다. 그런데 2차 임시사용승인 후 취득신고하는 과정에서, 취득일자를 최초 취득일자이자 1차 임시승인일자인 2018. 12. 26.이 아닌 2차 임시승인일자(2019. 12. 17.)로 잘못 신고하였다.

이후 △△은 약 4년이 지난 2024년 건축물 최종사용승인 신청(2024. 1. 26.) 및 승인(2024. 2. 15.) 과정에서 과거의 취득세 납부에 오류가 있었다는 점을 확인하고, 2024. 7. 23. ‘취득일자 오류확인에 따른 가산세 부과’ 명목으로 지방세 과세예고를 통지한 후 2024. 9. 23. 가산세를 부과하였고, 일련의 경위를 정리하면 [표]와 같다.

[표] ■■관리센터 건축공사 추진 경위

연번	시기	추진내용	비고
1	2018.7.17.	건축물 건축허가	
2	2018.12.21./12.26.	건축물 임시사용승인 신청/승인(1차)	
3	2019.12.16./12.17.	건축물 임시사용승인 신청/승인(2차)	
4	2020.2.10.	취득세 신고 및 납부	취득일자 오류 신고
5	2020.12.22./2021.1.13.	건축물 임시사용승인 신청/승인(3차)	
6	2022.12.12./12.15.	건축물 임시사용승인 신청/승인(4차)	
7	2024.1.26./2.15.	건축물 사용승인 신청/최종승인	
8	2024.7.23.	취득일자 오류확인에 따른 가산세 과세예고	
9	2024.9.23.	가산세 과세 및 납부	

자료: 부서작성 품의 자료 등 재구성

3) 취득세: 7,610,870원, 농어촌특별세: 543,630원, 지방교육세: 434,900원

이와 같이 ○○지사는 「지방세법」에 따른 신고 및 납세 의무를 준수하지 못하여 공사에 2,280,160원⁴⁾의 가산세가 부과되도록 하였고, 이에 공사는 유관부서 회의를 거쳐 가산세 부과 관련 이의제기할 내용이 없는 것으로 판단하고 이를 납부한 결과, 공사에 가산세 금액만큼의 손해가 발생하였다.

관계부서 의견

○○지사는 감사 결과에 이의를 제기하지 않았다.

다만, 기존에 단지 관리용 현장사무소로 활용하던 가건축물이 철골 부식 등 노후화로 안전상 위험 요인이 증가하여 언제라도 건물 붕괴로 인한 인명피해 가능성도 있는 상황에서 경영진에 적극 건의하여 신축 예산을 어렵게 확보하였고, 당시 인력 확보가 여의찮아 담당자 혼자서 설계, 감리, 공사 등의 업무에 더하여 ■■관광단지 일부 준공 협의까지 수행하는 과정에서 시의적절하게 대처하지 못하였다고 해명하였다.

그리고 관광단지 조성 이후 약 15년 만에 일부 준공을 완료함으로써 향후 투자유치 및 필요한 건축물 공사를 원활히 진행할 수 있는 기반을 만들었으며, 일부 준공 완료로 인하여 향후 임시 사용승인 절차와 같은 사례는 더 이상 발생하지 않을 것으로 판단된다는 의견을 제시하였다.

4) 「지방세기본법」 제53조, 제55조, 「국세기본법」 제47조의4에 의거 부과되었으며, 세부내역은 취득세: 2,193,820원(일반무신고 20% 1,522,170원, 납부불성실 671,650원), 지방교육세: 38,370(납부불성실), 농어촌특별세: 47,970(국세납부불성실)임

조치할 사항

한국관광공사 사장은 건축물 등 취득 과정에서 발생하는 신고 및 납세 업무를 철저히 하시기 바랍니다.[부서(○○지사)주의]

※ ○○지사는 ‘공사 작업 안전관리 미흡’ 건을 함께 고려하여 경고하시기 바랍니다.